

0000281-42.2019.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Vanessa Miranda Tavares de Lima

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... 4. Restou comprovado que as rés praticaram o crime de narcotráfico nas proximidades de entidade esportiva, de sorte que a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei n 11.343/06, deve ser mantida. 5. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico foram cometidos mediante mais de uma ação, tendo as rés praticado dois ou mais crimes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000281-42.2019.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000281-42.2019.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2649/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 217/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Bosco da Silva

Em 19 de outubro de 2022, eu, Marciele Aparecida Boaventura, assistente judiciário, faço estes autos conclusos à MMª. Juíza de Direito integrante do Núcleo de Apoio Regional de Julgamento da 4ª e 10ª RAJs, DRA. VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Miranda Tavares de Lima

Vistos.

I- RELATÓRIO

A partir do apurado nos autos de nº 000848-44.2017.8.26.0146 (Quebra de sigilo telefônico - apensados aos autos principais), O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de NILSON PASINI, ABRAÃO VITOR, JOÃO BOSCO DA SILVA, FABIANO DE LIMA, THIAGO PEREIRA, JAIRO RENATO SILVA, RICARDO SILVA SALLES, RUDI CANDIDO TSCHPAT, WILSON BARNABÉ JUNIOR, LOURIVAL MENDONÇA ROQUE, ADEMIR GERALDO RUIZ, RICARDO LEISTER DE GODOY, EDUARDO LEISTER BISAN, LUIS CARLOS BERTOLA, JAIME BORGES DOSSANTOS, SILVIO CESAR DA SILVA, JOSÉ ODAIR DE MORAES, IRINEU PEREIRA, WILSON CARLOS PEREIRA DA COSTA, APARECIDO DONIZETTI PEREIRA, NILODA SILVA,

LEANDRO BALTAZAR, THIAGO JOSÉ DE JESUS e EDSON QUEIROZ TEIXEIRA LOPES pela prática de crimes diversos, entre os quais os previstos nos artigos art. 2º, caput e § 3º da Lei 12.850/13, art. 155, §4º, II e IV, art. 340, art. 180, caput e art.180, §1º, estes últimos todos do Código Penal.

Diante do grande número de réus e sucessivos pedidos incidentais, que passaram a gerar tumulto processual, inviabilizando o transcurso regular da respectiva ação penal, determinou-se o desmembramento do processo principal em outros 04 (quatro) expedientes (fls. 3.931/3.934), nos seguintes moldes:

Processo 1 - NILSON PASINI, ABRAÃO VÍTOR, JOÃO BOSCO DA SILVA, RUDI CANDIDO TSCHEPAT, WILSON BARNABÉ JÚNIOR e THIAGO PEREIRA;

Processo 2 - LOURIVAL MENDONÇA ROQUE, LUIS CARLOS BERTOLA, RICARDO LEISTER DE GODOY e EDUARDO LEISTER BISAM;

Processo 3 - RICARDO SILVA SALLES, ADEMIR GERALDO RUIZ, JOSÉ ODAIR DE MORAES e WILSON CARLOS PEREIRA DA COSTA;

Processo 4 - APARECIDO DONIZETTI PEREIRA, NILO DA SILVA, THIAGO JOSE DE JESUS e EDSON QUEIROZ TEIXEIRA LOPES;

Processo 5 - FABIANO DE LIMA, JAIRO RENATO SILVA, IRINEU PEREIRA, JAIME BORGES DOS SANTOS, SILVIO CESAR DA SILVA e LEANDRO BALTAZAR.

O presente feito se destina ao processamento da ação penal em face de JOÃO BOSCO DA SILVA, por infração ao art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, e art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes.

No que tange ao referido acusado, consta da exordial acusatória que, ao menos entre os meses de julho e novembro de 2017, em lugar incerto, mas notadamente na região de Cordeirópolis/SP, Araras/SP, Leme/SP e Campinas/SP, NILSON PASINI, ABRAÃO VÍTOR, JOÃO BOSCO DA SILVA, FABIANO DE LIMA, THIAGO PEREIRA, JAIRO RENATO SILVA, RICARDO SILVA SALLES, RUDI CANDIDO TSCHEPAT, WILSON BARNABÉ JÚNIOR, LOURIVAL MENDONÇA ROQUE, ADEMIR GERALDO RUIZ, RICARDO LEISTER DE GODOY, EDUARDO LEISTER BISAM, LUIS CARLOS BERTOLA, JAIME BORGES DOS SANTOS, SILVIO CESAR DA SILVA, JOSÉ ODAIR DE MORAES e IRINEU PEREIRA integraram pessoalmente organização criminosa.

Consta, ainda, que, no dia 15 de novembro de 2017, no período da manhã, na Rua Reinaldo Cavenachi, 351, Distrito Industrial IV, na cidade de Araras/SP, NILSON PASINI, RUDI CANDIDO TSCHEPAT, JOÃO BOSCO DA SILVA, FABIANO DE LIMA, THIAGO PEREIRA, JAIRO RENATO SILVA, THIAGO JOSÉ DE JESUS e EDSON QUEIROZ TEIXEIRA LOPES, agindo em concurso e idênticos propósitos e com abuso de confiança, subtraíram para proveito comum 05 bobinas de cabo de alumínio, com peso de 22.760kg, avaliadas em R\$248.562,50 (duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em prejuízo da empresa Ômega de Minas Expresso Logística.

Em síntese, segundo consta na denúncia, JOÃO BOSCO integrava a organização criminosa e participava de subtração de cargas de caminhões, mantendo contato direto com motoristas, informando o corréu NILSON, coordenador principal da organização, sobre cargas que poderiam ser comercializadas ilicitamente, promovendo a divisão dos lucros com o comandante e outros membros da organização.

Oferecida a denúncia às fls. 1.366/1.396, procedeu-se seu recebimento (fls. 2.132/2.134), determinando-se a citação dos réus, restando JOÃO BOSCO como incurso no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13; e art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes.

Porque não localizado inicialmente, JOÃO BOSCO foi citado por edital, mas não compareceu e tampouco constituiu advogado. Por isso, quanto a ele, houve a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal- CPP (fls. 3.264/3.266 e 3.931/3.934).

Em razão da aludida suspensão, houve novo desmembramento dos autos quanto ao réu JOÃO BOSCO (fls. 4.376/4.378), gerando o presente feito distribuído sob nº 0000281-42.2019.8.26.0146.

Posteriormente, JOÃO BOSCO foi localizado e constituiu advogado, tendo o processo retomado seu curso (fls. 4.666).

Ele foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que se limitou a alegar insuficiência de provas a justificar uma condenação penal (fls. 4.665 e 4.668/4.672).

Foi mantido o recebimento da denúncia e designada data para a realização da

audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 4.682).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o acusado JOÃO BOSCO foi interrogado.

O Ministério Público em alegações finais, por memoriais às fls. 4755/4775, requereu a procedência da pretensão acusatória contra o réu, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa de JOÃO BOSCO, por seu turno, em alegações finais por memoriais, às fls. 4792/4797, sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu seja a pena substituída por qualquer modalidade de pena restritiva de direitos e que o regime inicial de cumprimento seja o aberto, e que o acusado possa recorrer da decisão em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Não há irregularidades que possam macular o presente expediente processual, devendo ser procedida à análise do mérito.

Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, "Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)" (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270).

Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Inicialmente, JOÃO BOSCO foi citado por edital, por não ter sido localizado, mas não compareceu e tampouco constituiu advogado. Por isso, quanto a ele, houve a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal- CPP (fls. 3.264/3.266 e 3.931/3.934).

Em razão da aludida suspensão, houve novo desmembramento dos autos quanto ao réu JOÃO BOSCO (fls. 4.376/4.378), gerando o presente feito que foi registrado sob nº 0000281-42.2019.8.26.0146.

Logo, o presente processo criminal é atinente somente ao réu JOÃO BOSCO, sendo os demais corréus processados em autos apartados.

O réu JOÃO BOSCO foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13; e art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes.

Em relação ao crime de organização criminosa, a materialidade resta comprovada nos relatórios investigativos de fls. 32/36, 94/100, 124/128, 152/284, 565/613 e 713 dos presentes autos; e nos relatórios nº 366/2017, 400/2017, 482/2017, 486/2017, 501/2017, 564/2017, 592/2017, 597/17 e 598/2017, acostados, respectivamente, às fls. 109, 132, 185, 214, 333, 403, 535, 557 e 582 dos autos de interceptação telefônica nº 0000848-44.2017.8.26.0146.

De igual forma, a materialidade delitiva do crime de furto qualificado pelos incisos II e IV do Código Penal está demonstrada no RDO nº 1621/2017, copiado às fls. 389/395, no auto de exibição e apreensão copiado às fls. 396/399, auto de reconhecimento de objeto de fls. 400/401 e, ainda, no relatório investigativo nº 598/17, copiado às fls. 557/580 dos autos da interceptação telefônica.

Ainda, a autoria também restou sobejamente demonstrada nos autos, observando-se a ampla defesa e contraditório. Logo, não remanesce dúvida de que recaia sobre o réu. Constata-se, por meio das transcrições de interceptações telefônicas acostadas aos autos, que o investigado João Bosco da Silva se dedicava à prática dos delitos que

lhe foram imputados.

Durante as interceptações obtidas por meio do número de telefone (19) 99243-3476 foi possível identificar ligações que corroboram o envolvimento de João com a organização criminosa e com as subtrações de cargas. Após a prisão de Admar, as ligações que anteriormente haviam sido identificadas como sendo deste, na realidade, partiram de aparelho que pertencia e era utilizado pelo acusado João Bosco da Silva.

Conforme consta, em ligação efetuada por João ao também acusado Nilson Pasini, no dia 14 de novembro de 2017, pode-se aferir que ambos dialogavam sobre carga a ser desviada no dia 15 de novembro de 2017 (RDO 1621/2017 Del. Pol. Cordeirópolis), convencionando, inclusive, a divisão do lucro proveniente do ilícito, evidenciando a sua participação como membro da organização criminosa.

Outrossim, há nos autos contatos telefônicos efetuados por João Bosco e arrolados no relatório da autoridade policial que revelam o referido acusado efetuando a venda de carga "sem nota" e furto de receptação, de modo a demonstrar que o seu envolvimento com a prática de crimes é permanente.

Restou demonstrado pelo Delegado de Polícia responsável pela investigação, Dr. William Ricardo de Almeida Marchi, que todo o trabalho policial se iniciou a partir de um suposto roubo de carga de caminhão que teria ocorrido em um posto de combustível nesta cidade, que teria vitimado WILSON CARLOS, sendo posteriormente constatado que referido crime não ocorreu, tendo havido comunicação falsa dos fatos.

Por meio do trabalho investigativo, verificou-se que as alegações eram inverídicas e, na realidade, existia um esquema criminoso voltado ao desvio de cargas de alto valor.

Através das interceptações telefônicas, autorizadas em juízo, foi possível identificar o réu JOÃO BOSCO, o qual aliciava os motoristas para a realização dos desvios de cargas e passava tais informações para o corréu NILSON.

Conforme se vê, JOÃO BOSCO, utilizava-se da linha telefônica de número (19) 99243-3476, revelando seu contato com uma pessoa ainda não identificada, que ofereceu uma carga de gás, da marca LIQUIGÁS, pelo valor de R\$13.000,00 (treze mil reais), comprada em nome de "laranja" (fls. 584, autos de interceptação telefônica), e, logo em seguida, ele ofereceu o produto para NILSON.

Data: 14/11/2017 Hora: 17:21 – Duração:

Telefone do alvo: 19992433476 - JOÃO BOSCO DA SILVA (destino)

Telefone Interlocutor: 1999426409 (origem)

Transcrição: Interlocutor fala que é Liquigás. Alvo mas da oferta. Interlocutor fala tem 1000, pediu 80, acho que 70 ou 65 da pra fazer. Interlocutor fala: que nem a tinta, 50%. Alvo: Qual valor dessa tinta ae? Interlocutor: R\$13.000,00, não é roubada viu, é comprou no nome de laranja, entendeu ? ae eles falaram quanto você paga ? falei não pago nada, mas o menino ali paga R\$40,00.

No dia 14 de novembro, JOÃO BOSCO conversou com NILSON sobre a carga de bobinas de alumínio que acabou por ser desviada no dia 15 de novembro de 2017 (RDO 1621/2017, fls. 389/395), e, durante os diálogos, acertaram a divisão dos lucros provenientes do ilícito, quando JOÃO BOSCO confirmou ter ajudado com o "documento", dando "três conto" (R\$3.000,00), ao passo que NILSON afirmou que cada um investiu R\$2.000,00 e lucrariam R\$15.000,00 cada um, demonstrando que JOÃO BOSCO tinha importante papel nos furtos, inclusive fornecendo dinheiro para as empreitadas criminosas, em troca da participação nos lucros (cf. Relatório nº 597/2017, autos de interceptação telefônica - fls. 585).

Data: 14/11/2017 Hora: 17h55 – Duração:

Telefone do alvo: 19992433474 - JOÃO BOSCO DA SILVA (destino)

Telefone interlocutor: 19989393412 - IMEI 351971084300090 (destino) NILSON PASINI - "ALEMÃO" (origem)

Transcrição: Alemão: o patrão é branco lá né ? Alvo: não sei. Alemão: o Ademir mandou a nota, o cara ta vindo embora, já carregou, é 5 bobina de alumínio. Alemão questiona que o Ademir passou o valor errado. Alemão: é alumínio importado,

primário. Alvo: fala que não tem mais dinheiro. Alemão: gastamos cem conto e depois vamos dividir em seis. Seu eu soubesse que era seis cara não tinha ajudado a por rastreador, falei para ele. Viu João na usou o rastreador, da pra tirar e por no outro. Você investiu quanto. Alvo: ajudei a pagar o documento, cada um deu três conto. Alemão: não cada um investiu R\$2.000,00, e não colocou a cara em nada e pegar R\$15.000,00 de volta, não tá bom? Alvo: vou ver com o menino lá? Alemão: vê isso aí, que amanhã é feriado e já carrega e descarrega, entendeu?

Já no dia 15 de novembro de 2017, uma conversa entre NILSON e FABIANO, este afirma àquele que já fez "várias caminhadas" com JOÃO BOSCO, relatando uma delas ocorrida na cidade de Capivari/SP e a divisão dos lucros ("deram '100' para 'o cara'. Acha que eles deram '20' para um outro cara e 'ele' com o João pegaram '40' cada um), quando FABIANO confirmou que JOÃO BOSCO comprou um veículo Honda City, quantia oriunda da prática do delito (cf. Relatório 598/2017, autos de interceptação telefônica).

Data: 15/11/2017 Hora: 07h50 –Duração: 05m43s

Telefone do alvo: 5511967524434 IMEI: 35425108586390 (origem)

Telefone interlocutor: 999908871 (destino) – FABIANO DE LIMA

Alemão liga para um homem, este diz que uns caras "deram azia" ontem. Alemão diz que ligaram para ele também. Alemão diz que não tem o que fazer não. Diz que um tal de Sérgio disse o seguinte: "se eu souber que o cara foi e não entregou ele vai ter que entregar esse negócio." Alemão diz que respondeu que o caminhão é do cara, se ele disser que não vai fazer mais, ninguém vai obriga-lo. Diz que já ligou para João, questionou o mesmo, dizendo que o conhece faz tempo, já fez "várias caminhadas" com ele, por isso não gosta desse tipo de negócio, que o negócio "tem que ser suave", todo mundo tem que ganhar o seu, todo mundo tem que estar consciente, todo mundo tem que estar com vontade de fazer; o cara quer fazer na força, "isso não existe". Diz que João mencionou estar com R\$ 180,00 reais no bolso, ora que Alemão diz que falou para ele que ninguém tem nada a ver com isso. Alemão chama o homem de "Fabinho", dizendo que fizeram "um negócio de amarelo" que Alemão arrumou para "eles" de um moleque de Capivari há vinte e cinco dias, passando "200" para eles, ocasião em que diz que eles deram "100" para "o cara". Acha que eles deram "20" para um outro cara e "ele" com o João pegaram "40" cada um. Diz que João ainda comprou um carro, pagando "30 conto, 27." Fabinho diz que João comprou um Honda Cit. Alemão diz que o outro cara estava gastando com chácara, gastando "7 pau de chácara" final de semana. Alemão diz que falou para João e o outro cara que o dia em que eles pegaram "100 conto" e que se tivessem um (...) eles teriam comprado um "cavalinho" para eles começarem a fazer a "correria" deles, agora ninguém tem culpa, final de ano "é foda." Fabinho pergunta se Alemão conhece Sérgio (Inês?) e Alemão responde que não, que o conheceu uma vez que João o apresentou a um serviço que eles haviam feito e chegou na hora estavam atrás de um menino que comprava lá por causa de um acerto que ele tinha feito e não havia pago, ocasião em que Sérgio combinou de fazer um negócio por "15 conto", que R\$ 18.000,00 era pra dar a parte dele e que ele foi carregar. No final deu R\$ 13.000,00 em dinheiro para ele, aí "deu um problema lá", o cara foi "guardado". Alemão diz que fora até lá e pagou o restante que devia como o combinado, quando acabou conhecendo Sérgio. Aí eles arrumaram "esse cara aí do amarelo" que veio e Alemão diz que pagou ele; diz que Sérgio colocou na mente que ganhou esse dinheiro e que vai ganhar isso toda semana. Alemão diz que não é assim não, que ele vende, que ganha sua comissão [...]"

As interceptações telefônicas demonstram que JOÃO aliciava outros motoristas para o transporte e desvio das cargas, combinando data, horários e valores.

Data: 15/11/2017 Hora: 10h56 –Duração: 10m27s

Telefone do alvo: 199593934172 - IMEI 35197 1084300090 (destino)

Telefone Interlocutor: 19 9992433476 (origem) - JOÃO BOSCO DA SILVA

João pergunta para Alemão onde ele está. Alemão responde que está esperando

Rudi levar o dinheiro. Alemão pergunta se João se lembra de um ocorrido em que um cara disse que deu problema, que iria até a delegacia. Alemão pede para João ficar "meio fora" desse cara que uma hora ele vai arrastar ele (Alemão) e João com ele. João diz que "comeu o toco dele hoje". Alemão diz que não quer mais isso, que já é a segunda vez, que a primeira foi "empolgação o cara falar", agora a segunda vez ele falou a mesma coisa. Alemão pergunta para João como foi combinado com Wilson sobre "um negócio lá". João diz que "vai dar quinze" para ele. Alemão diz que 'se caso Wilson perguntar para ele, diz que vai pedir para perguntar para João sobre a questão de valores. João diz que ele já está ciente que é quinze. Alemão diz que da parte dele dará uma comissão para João também. Alemão diz que Wilson tem que estar às 07:00 em São Bernardo. Diz que ele tem duas opções, uma vez que pode ocorrer algum imprevisto, furar pneu na estrada ou outra coisa. Alemão diz que se fosse ele, hoje "montaria" no caminhão às 18:00, às 20:00 está na porta da empresa, na porta da empresa tem guarda, dorme no caminhão, 07:00 é o primeiro caminhão a carregar. João diz que vai trocar uma ideia com ele. Alemão diz que trocou o pneu do caminhão, que agora não tem desculpas, que da outra vez Wilson disse que a bateria não pegou. (...) Alemão diz que tem que fazer um contrato com o motorista que João tem. Diz que o problema é que quem faz o contrato para ele (Alemão) é um cara chato, que quer estar envolvido em tudo. Diz que se João tem quem "faz aí, faz aí." Alemão diz que "o amarelo lá em cima" vai carregar oito viagens amanhã, só vai carregar (...) amanhã. Aí dia 23 vai sair mais uma remessa lá. João diz que fechou 50 com o dono do "barato" para carregar isso aí", só que ele demora dez, quinze dias. Menciona o nome de uma pessoa e pergunta se ele está com João nisso também. João nega. Alemão diz: "esse cara eu vou falar pra você.x Diz que essa pessoa fala o seguinte: "só estou com cento e oitenta conto na minha carteira e não sei que tem." João diz que já trocou ideia com o menino, diz que ele não está errado, que ele está certo. Ainda, diz: "está combinado, não está? Você sobe pra lá, se nós conseguimos alguma coisa, vai lá e carrega e o que combinou, você pega o seu, nós pegamos o nosso e 'boa pra nós', vou forçar o cara a fazer uma coisa que ele não quer?" (...) Alemão diz que vai verificar na cópia da nota que o menino mandou onde ele (Wilson?) carregou. Fala que em Goiás também "sai uns amarelo", de repente consegue ali. Diz ainda que se sair um contrato e colocar as cargas nele, 99% que dia 23 ele carrega (Wilson?) (...).

Logo, demonstra-se que JOÃO BOSCO era um dos responsáveis por captar motoristas para o furto de bobina pertencente à empresa Ômega de Minas Expresso Logística, concorrendo, portanto, para o aludido delito. Ao todo, foram furtadas cinco bobinas de cabo de alumínio, avaliadas em R\$248.562,50 (duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em prejuízo da empresa Ômega de Minas Expresso Logística.

No caso, JOÃO BOSCO, NILSON, RUDI, FABIANO, THIAGO PEREIRA e JAIRO, combinaram a subtração de 05 bobinas de cabo de alumínio provenientes da empresa Ômega de Minas Expresso Logística, como origem na cidade de São Bernardo do Campo/SP e como destino a cidade de Monte Alegre/GO.

Os três primeiros identificaram a carga de bobinas de cabo de alumínio, que interessava economicamente à organização e acertaram de enviar um motorista para fazer o carregando e posterior desvio, contribuindo RUDI com valor a ser utilizado para aliciar o caminhoneiro (cf. relatório investigativo nº 598/2017, autos de interceptação telefônica).

Em seguida, FABIANO forneceu seu caminhão Mercedes Benz de placas BTB-8152, acoplado à carreta Randon SR, placas CYR-9198, e juntamente com NILSON aliciaram os motoristas THIAGO JOSÉ e EDSON QUEIROZ para o transporte e o desvio da carga, em contrapartida ao pagamento de R\$1.000,00 (mil reais) para cada um.

Após, THIAGO JOSÉ e EDSON QUEIROZ compareceram na empresa Ômega, onde THIAGO JOSÉ apresentou-se como motorista.

Após carregarem, THIAGO JOSÉ e EDSON QUEIROZ conduziram o caminhão com a carga de bobinas de alumínio até a cidade de galpão do Distrito Industrial IV, onde o corréu JAIRO os aguardava para descarregar as bobinas e ocultá-las até encontrarem um comprador. JAIRO, de fato, recebeu as bobinas de alumínio dos motoristas THIAGO

JOSÉ e EDSON QUEIROZ, ocultando-as num galpão, consumando-se, com efeito, o delito de furto para o qual JOÃO BOSCO efetivamente concorreu.

As provas obtidas por meio das interceptações telefônicas estão em sintonia a prova oral colhida em audiência.

Interrogado, o acusado JOÃO BOSCO afirmou que não conhece os corréus, exceto WILSON, e negou ter participado de algum furto de carga de caminhão. Não soube explicar a razão pela qual seu telefone celular na época dos fatos continha mensagens e diálogos relacionados aos crimes aqui tratados. Por fim, esclareceu que já foi preso, processado e condenado anteriormente, por roubo.

Ocorre que as demais provas dos autos apontam que os fatos ocorreram na forma em que narrados na denúncia, de forma que a versão do acusado resultou isolada de suporte probatório.

O representante da empresa vítima, Darlan Sidney Deparolis, disse em juízo que na época dos fatos receberam uma comunicação que uma das cargas da empresa, qual seja, condutores e cabos, havia sido roubada. Que compareceu a cidade de Cordeirópolis, reconheceu a carga e fez a respectiva liberação. Salientou que a carga já estava em outro caminhão, com algumas etiquetas de identificação do material já danificadas. Confirmou seu depoimento prestado na Delegacia, esclarecendo que contrataram empresa terceirizada para realizar o transporte. Esclareceu também que a carga foi totalmente recuperada.

A vítima Ronaldo Megliolaro, disse em seu depoimento que comprou 03 cargas de tubulação de alumínio, sendo que duas carretas chegaram e uma não apareceu. Que em contato com o motorista (Wilson) da terceira carreta que não havia chegado, este disse que estava com o caminhão quebrado na cidade de Minas Gerais, e que dois dias depois este fez um Boletim de ocorrência na cidade São Paulo comunicando que a carga havia sido roubada. Posteriormente, fez algumas diligências e desconfiou que havia uma falsa comunicação de crime, já que no local indicado que ocorrera o roubo, nada foi confirmado pelas pessoas do local. Salientou que a carga jamais foi recuperada, sendo avaliada em torno de R\$130.000,00.

Em juízo, a testemunha, Dr. William Ricardo de Almeida Marchi, Delegado de Polícia que conduziu as investigações, afirmou que NILSON foi identificado logo no início dos trabalhos policiais e se tratava do principal articulador do bando, pois conversava e orientava os demais nas práticas criminosas, inclusive acertando os pagamentos dos corréus, "contratando" pessoas para praticar os ilícitos e tratando da contratação de advogados durante as prisões dos seus comparsas. Afirmou também que por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, foi possível identificar o réu JOÃO BOSCO, que aliciava os motoristas para a realização dos desvios de cargas e passava tais informações para o corréu NILSON. Em regra, faziam desvios de cargas que tinham por destino outro estado da federação, pois elas demoravam para chegar ao local planejado e isso permitia tempo hábil para a organização desviar os produtos e providenciar o registro de ocorrência falsamente. Afirmou também que JOÃO BOSCO conversou diversas vezes com o corréu NILSON sobre outras cargas desviadas anteriormente, o que evidencia a longevidade do conluio havido entre ambos. Aliás, JOÃO BOSCO foi identificado por meio da interceptação telefônica e conversava com os outros corréus sobre valores financeiros, dizendo, em uma dada oportunidade, que já havia "adiantado dinheiro".

A testemunha Antônio Ribeiro da Silva Neto, Guarda Civil Municipal, confirmou seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial e disse em juízo que foram deflagradas diligências com ordem judicial, como, por exemplo, interceptação telefônica e isso possibilitou sobremaneira a identificação dos acusados, incluindo JOÃO BOSCO, e o conhecimento de uma organização criminosa, além da ocorrência de inúmeros crimes patrimoniais. Afirmou que ele integrava a organização e participava de subtração de cargas de caminhões, informando o corréu NILSON sobre as cargas com potencial para serem desviadas sem rastro. Disse também que JOÃO BOSCO e os corréus subtraíram cinco bobinas de alumínio, que foram recuperadas e permitiu a prisão em flagrante de alguns corréus, bem como que o modus operandi era idêntico nas mais variadas subtrações perpetradas pela organização criminosa. Descreveu que os motoristas envolvidos no esquema criminoso eram instruídos pelos membros da organização, incluindo JOÃO BOSCO, que era responsável por aliciar esses motoristas

para a realização dos desvios de cargas valiosas. Quanto ao furto qualificado, esclareceu que a interceptação telefônica permitiu concluir que o referido acusado fez o aliciamento do motorista para a prática delitiva e tratou com os comparsas sobre a divisão dos lucros oriundos do delito.

O Policial Civil Mário Klinke da Conceição, também foi ouvido em juízo. Afirmou que JOÃO BOSCO aliciava os motoristas e analisava as cargas viáveis de subtração, avisando o corréu NILSON. Disse que, na escuta telefônica, foi possível verificar que JOÃO BOSCO organizava os desvios de cargas e passava todas as informações para NILSON, providenciando tudo que era necessário para a carga ser desviada. Mencionou que havia pagamento do valor de mil reais para cada motorista participante do esquema. Além disso, relatou que JOÃO BOSCO era responsável por analisar os produtos passíveis de desvios intermediar o contato entre os motoristas e o corréu NILSON, que era o chefe do bando. Aliás, foi categórico em afirmar que o JOÃO BOSCO providenciou o motorista que pegou o produto e o desvio do seu trajeto natural, praticando furto qualificado.

Em mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Elias de Oliveira Planche, Policial Civil.

Portanto, por tudo que consta, há prova suficiente de que JOÃO BOSCO integrava organização criminosa e participou de um furto de carga, realizando pagamentos e orientando os motoristas aliciados.

Friso que os depoimentos dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e os seus atos de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas palavras possuem relevante força probatória. Ademais, estão em consonância às informações obtidas por meio das interceptações telefônicas e demais elementos probatórios constantes nos autos.

A respeito:

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENAS-BASE DE AMBAS AS RÉS REDUZIDAS. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente que as rés tinham em depósito e guardavam. 2. Depoimento dos policiais civis harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal das rés. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. O crime de associação para o tráfico restou configurado, posto que presentes os elementos caracterizadores da infração penal, quais sejam, o número de agentes (duas pessoas), a estabilidade e o liame subjetivo entre as rés para a prática do crime, além de haver uma meta comum entre elas, que era o preparo da droga e a consequente maximização dos lucros obtidos. 4. Restou comprovado que as rés praticaram o crime de narcotráfico nas proximidades de entidade esportiva, de sorte que a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei n 11.343/06, deve ser mantida. 5. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico foram cometidos mediante mais de uma ação, tendo as rés praticado dois ou mais crimes, devendo as penas ser aplicadas cumulativamente. 6. Penas-base reduzidas, tendo em vista o exasperamento ter sido exagerado. 7. Não há que se falar no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque se depreende dos autos que as rés se dedicam a atividades criminosas, a grande quantidade e a natureza da substância entorpecente, 83 (oitenta e três) porções de "crack", a evidenciar que elas não estavam, por mero acaso, guardando a supramencionada substância entorpecente. Isto porque, a própria quantidade de substância entorpecente que elas guardavam, no duro, para futura disseminação, não há negar-se, vincula-as a um esquema maior de prática criminosa narcotraficante, a demonstrar que elas se dedicam às atividades

criminosas. Afinal, quem a elas não se dedica não conseguiria, sem mais nem menos, estar em poder dessa acentuada quantia de substância entorpecente, voltadas à venda, vindo as rés a ser um dos elos de toda uma cadeia criminosa, as encarregadas, justamente, da entrega da substância entorpecente adquirida e posteriormente vendida. Por sinal, não consta fosse elas as produtoras do "crack", de modo que, necessariamente, como acima adiantado, estão elas inseridas na ponta final de uma corrente criminosa. Precedentes do STF. 8. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes hediondos será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 9. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que resta afastada em razão da quantidade e da natureza do entorpecente, a demonstrar que a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do crime em comento, além do que a pena ser muito superior àquela permitida para a substituição. 10. Provimento do recurso Ministerial. 11. Provimento parcial dos recursos defensivos. (TJ-SP - APL: 00052489820128260624 SP 0005248-98.2012.8.26.0624, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 30/04/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/05/2015) - destaquei.

Logo, não há dúvidas de que o acusado JOÃO BOSCO, mediante a união de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturadas de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com propósito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante o cometimento de delitos com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, sendo na espécie furto qualificado, é integrante de organização criminosa, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

As provas de autoria e materialidade resultam não somente das provas interceptadas, como dos testemunhos prestados pelos agentes policiais e guarda municipais que participaram da investigação e prisão do réu, conforme já salientado.

De rigor, neste cenário, o julgamento pela procedência da pretensão acusatória.

PASSO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS NOS TERMOS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL.

Crime: art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 - Organização Criminosa

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

- Culpabilidade: a conduta praticada pelo acusado mostra-se censurável apenas nos limites próprios à espécie, motivo pelo qual não será tal circunstância considerada em seu desfavor;
- Antecedentes: o réu possui maus antecedentes pela prática de receptação (processo nº 0011363-56.2002.8.26.0408, 2ª Vara Criminal de Ourinhos – fls. 4826).
- Conduta social: inexistente qualquer informação nos autos;
- Personalidade: não há elementos para se aferir a personalidade do agente.
- Motivos: não existem elementos nos autos aptos a determinar o motivo do crime, além dos próprios à espécie;
- Circunstâncias: não ultrapassam aquelas exigidas para a configuração do delito, pelo que devem ser favoráveis ao réu;
- Consequências: não ultrapassam aquelas exigidas para a configuração do delito.
- Comportamento da vítima: também não deve ser valorado como negativo.

Por tais razões, considerando a pena mínima de 3 anos prevista para o tipo legal, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2.Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

No caso, constato que o réu é reincidente, processo criminal nº 0001559-04.2005.8.26.0394, na 1ª Vara de Nova Odessa, pela prática de roubo, com trânsito em julgado em 30/03/2009 (fls.4825/4826), motivo pelo qual aumento suas penas em 1/6, passando-as para 4 anos e 1 mês de reclusão e 14 dias-multa.

3.Causas de aumento e de diminuição de pena.

Não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho as penas em 4 anos e 1 mês de reclusão e 14 dias-multa.

Crime: art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal – Furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas

1.Circunstâncias judiciais

- Culpabilidade: a conduta praticada pelo acusado mostra-se censurável apenas nos limites próprios à espécie, motivo pelo qual não será tal circunstância considerada em seu desfavor;
- Antecedentes: o réu possui maus antecedentes pela prática de receptação (processo nº 0011363-56.2002.8.26.0408, 2ª Vara Criminal de Ourinhos – fls. 4826).
- Conduta social: inexistente qualquer informação nos autos;
- Personalidade: não há elementos para se aferir a personalidade do agente.
- Motivos: não existem elementos nos autos aptos a determinar o motivo do crime, além dos próprios à espécie;
- Circunstâncias: verifica-se que delito foi praticado mediante abuso de confiança. É certo que tal circunstância constitui qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal; contudo, já se levou em consideração a outra qualificadora, prevista no inciso IV do §4º do artigo 155 do Código Penal (concurso de agentes), para alterar os parâmetros mínimo e máximo das penas. Assim, para fins de adequada individualização da pena, valorase a segunda qualificadora nesta primeira fase de dosimetria.

- Consequências: ultrapassam a espécie do delito, gerando enormes prejuízos às seguradoras que tinham que ressarcir as cargas subtraídas, além de impacto econômico imensurável;

- Comportamento da vítima: também não deve ser valorado como negativo.

Por tais razões, considerando a pena mínima de 2 anos e multa prevista para o tipo legal, aumento a reprimenda em metade e estabeleço a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

2.Circunstâncias agravantes e atenuantes.

No caso, constato que o réu é reincidente, processo criminal nº 0001559-04.2005.8.26.0394, na 1ª Vara de Nova Odessa, pela prática de roubo, com trânsito em julgado em 30/03/2009 (fls.4825/4826), motivo pelo qual aumento suas penas em 1/6, passando-as para 3 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa.

3.Causas de aumento e de diminuição de pena.

Não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho as penas em 3 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa.

4. Do concurso material do crime de organização criminosa com o furto qualificado pelos incisos II e IV do §4º, do art. 155 do Código Penal

Mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes diversos, devendo incidir a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal. Assim sendo, somo as penas acima impostas, fixando a pena final em 7 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA.

5.Fixação do valor do dia-multa.

Nos termos do § 1º, do artigo 49, do Código Penal, à míngua de esclarecimentos acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário o dia-multa o mínimo legal, consistente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e deverá ser atualizado, nos termos do § 2º do mesmo artigo, desde a infração.

6.Regime de cumprimento de pena.

A pena é superior a 8 anos de reclusão, o réu possui maus antecedentes e é reincidente. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena deve seguir a estipulação da alínea "a" do § 2º do art. 33 do Código Penal, de modo que fixo o regime inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da condenação imposta.

Deixo de proceder à conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

Condenar o acusado JOÃO BOSCO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, em concurso material com o art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA, a ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO. Nos termos do § 1º, do artigo 49, do Código Penal, à míngua de esclarecimentos acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário o dia-multa o mínimo legal, consistente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e deverá ser atualizado, nos termos do § 2º do mesmo artigo, desde a infração.

Apesar da gravidade dos crimes, o réu já se encontra em liberdade e assim poderá permanecer caso deseje recorrer, não havendo motivos para a prisão cautelar.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Notifique-se o condenado para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos

termos do artigo 105 da Lei 7210/84;
Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);
Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo
15, inciso III, da CF/88.
P.I.C.

Cordeiropolis, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA